

1500415-71.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118801/2021 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 17667450 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 525/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2118801 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 525/21/210 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500415-71.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500415-71.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118801/2021 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 17667450 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 525/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2118801 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 525/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS MOREIRA DA SIVLA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

VINICIUS MOREIRA DA SIVLA foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque nas condições de tempo, lugar, forma e circunstâncias descritos na inicial, teria trazido consigo 08 porções de crack e mantinha em depósito 01 porção de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, sendo decidido pela não absolvição sumária.

Durante a instrução criminal, a prova oral foi colhida.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar da natureza tóxica, laudo pericial químico de entorpecente, que atestou que a substância entorpecente apreendida se trata de "maconha e crack", bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, a autoria é incontestada, recaindo sobre a pessoa do réu.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu, de apelido "Vinicim", já conhecido nos meios policiais. Ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga, ocasião em que dispensou uma sacola, onde estavam as 08 porções de crack apreendidas. Acabou sendo preso em seguida e levou os policiais até sua residência, local em que foi entrada 01 porção de maconha. Na ocasião, o réu confessou aos policiais a traficância.

Interrogado em solo policial, o réu assumiu a propriedade do entorpecente e novamente confessou a prática do tráfico. Admitiu que a droga encontrada em seu poder seria destinada a venda e que já havia vendido duas porções de crack (restando apenas 08), pelo valor de R\$ 10,00 cada. (fls. 05)

E juízo, reafirmou o que já havia dito, ou seja, confessou o crime.

Destarte, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente trazer consigo e manter em depósito, para fins de difusão ilícita, como na hipótese vertente.

No caso em análise, a quantidade da substância entorpecente apreendida e a forma como estava acondicionada (08 porções de crack e 01 porção de maconha), aliada aos depoimentos das testemunhas e à confissão o réu, não deixam dúvidas: a droga existiu e se destinava ao comércio.

Dentro desta perspectiva, resta inegável que o réu praticou o delito de tráfico, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal (consumação formal e material), inexistindo qualquer justificante ou exculpante de sua responsabilidade no caso concreto, fatos que facilmente ocasionam a sua condenação.

Por ser o acusado primário e sem antecedentes criminais, bem como por não existir comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, pode ser agraciado com a causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

A previsão da redução de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.

Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial a fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Desse modo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena. Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público. Assim, o STF considerou preenchidas as condições da aplicação da redução de pena, por se estar diante de ré primária, com bons antecedentes e sem indicação de pertencimento a organização criminosa.

STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965).

Pondero que o réu já foi julgado por este juízo e condenado por tráfico de drogas (feito nº 1500862-59.2021.8.26.0583), ocasião em que se afastou aplicação o supracitado §4º, por se entender que ele voltou a traficar pouco tempo depois de ter sido solto em audiência de custódia relacionada ao presente feito. Destarte, aqueles autos se referem a fatos posteriores aos que estão sendo tratados nestes feitos, de modo que lá surgiram elementos para se concluir que não se tratava de tráfico privilegiado, diferente do que ocorre aqui, haja vista não ter o réu passagens criminais anteriores.

Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluem a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito descrito na denúncia e passo a aplicar a pena, conforme critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, porém mantenho a pena no mínimo legal em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, por ser o réu primário e sem antecedentes criminais, bem como por não existir comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, pode ser agraciado com a causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Não havendo provas das condições econômicas do réu, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como foi condenado a pena de reclusão de até quatro anos, é primário e as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal), o cumprimento da pena deve se iniciar em regime aberto (art. §2º, c, §3º, CP; Súmula 719/STF; Súmula 440/STJ).

Por não ser o réu reincidente específico, estar preenchidos os demais requisitos do artigo 44, do Código Penal e este magistrado entender que a medida é socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade beneficente prestação de serviços à comunidade, em local a ser posteriormente indicado por este juízo, pelo mesmo período da condenação (artigo 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o VINICIUS MOREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e §4º da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, a qual substituo por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo vigente nesta data em favor de entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Em razão do montante da pena imposta, autorizo o réu a recorrer em liberdade.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade, que ora defiro.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, tendo em vista a não comprovação da origem lícita.

Autorizo a restituição de eventuais bens apreendidos em poder do réu, eis que não são produto ou instrumento de crime.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso já não a tenha sido, respeitadas as formalidades legais, guardando-se a(s) amostra(s) utilizada(s) para realização do laudo definitivo para eventual contraprova. Oficie-se, se o caso (art. 50, 3º, da Lei 11.343/06).

Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (art. 72 da Lei 11.343/06). Oficie-se.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA